

정 관

학교법인신태인학원

학 교 법 인 신 태 인 학 원 정 관

제정 1986.11.01
개정 1989.01.01
개정 1990.08.01
개정 1990.11.02
개정 1991.11.04
개정 2001.03.09
개정 2001.04.30
개정 2002.01.01
개정 2003.04.01
개정 2006.06.29 교육지원과-7154
개정 2007.01.15 교육지원과-328
개정 2008.03.05 교육지원과-2094
개정 2009.12.01 교육지원과-13626
개정 2012.02.15. 예산과
개정 2012.05.03. 예산과-3673
개정 2014.01.16. 예산과-14035
개정 2021.04.16. 신학원-21
개정 2022.12.16. 신학원-62

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념에 입각하여 중등교육을 실시함을 목적으로 한다

제2조(명칭) 이 법인은 학교법인 신태인학원 (이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 학교를 설치 경영한다. 1. 신태인중학교 2. 신태인고등학교

제4조(주소) 이 법인의 사무소는 전라북도 정읍시 신태인을 서태길 108번지에 둔다.

제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경된 사항은 14일 이내에 전라북도교육감에게 보고하여야 한다. 단, 변경된 정관이 법령에 위반되어 도교육감에게 시정 또는 변경 명령을 받았을 때는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고 그 사실을 도교육감에게 보고 한다.

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조(자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본 재산은 별도의 대장으로 관리하는 재산과 제12조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조(재산의 관리) ① 제6조 제2 항의 규정에 의한 기본재산의 매도, 증여, 교환 또는 용도를 변경 하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조(경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 생기는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조(회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

② 법인회계는 일반회계와 수익사업 회계로 구분 할 수 있다.

③ 제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 당해 학교의 장이 편성하여 학교운영위원회의 **심의를** 거친 후 이사회의 심의, 의결을 거친 다음 당해 학교의 장이 집행하고, 법인의 업무에 속하는 회계는 이사회의 심의, 의결을 거쳐 이사장이 집행한다.

<개정 2022.12.16.>

④ 학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 학교운영위원회의 **심의를** 거쳐야 한다.<개정 2022.12.16.>

제10조(예·결산보고 및 공시) ① 법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속한 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 개시 5일전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공시하여야 한다.

제11조(예산외의 채무부담) 수지 예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제12조(세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 회계잉여금은 차입금의 상황과 익 년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 적립금은 기본 재산으로 한다.

제13조(회계연도) 이 법인의 회계연도는 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제14조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8인(이사장 1인 및 개방이사 포함)
2. 감사 2인(추천감사 1인을 포함한다)

제15조(임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사 5년
2. 감사 2년이며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제16조(임원의 선임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하되 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명·나이·임기·현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

② 임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.

③ 임원 중 결원이 생길 때에는 2월 이내에 이를 보충 하여야 한다.

④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제17조(개방이사의 정수) 이 법인의 개방이사의 수는 이사정수의 1/4이상으로 한다.

제18조(개방이사의 추천 및 선임) ① 법인은 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 그가 설치·운영하는 학교의 개방이사 추천위원회(이하“추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.

② 법인은 개방이사 선임대상자를 추천 요청할 때 정관에서 정한 자격요건을 함께 제시할 수 있다.

③ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 법인이 설치·경영하는 학교의 학교운영위원회의 의견을 반영하여 30일 이내에 대상 인원의 2배수를 추천하여야 한다.

다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

제19조(추천위원회) ① 추천위원회는 신대인고등학교 학교운영위원회에 둔다.

② 추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 2인
2. 학교운영위원회에서 추천하는 자 3인
(고등학교 2명 , 중학교 1명)

③ 추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

④ 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 규정으로 정한다.

제20조 (개방이사의 자격) 이 법인의 개방이사는 이 법인의 건학이념에 부합되는 자이어야한다.

제21조 (임원선임의 제한) ① 이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

② 이사회의 구성에 있어 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족 관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③ 이사 정수의 $\frac{1}{3}$ 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자야 한다.

④ 감사는 감사상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.

⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다.

⑥ 제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제19조 4항의 규정을 준용한다.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 관할청으로부터 임원 취임 승인이 취소된 날로부터 5년이 경과한 자

2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 5년이 경과한 자

3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 3년이 경과한 자

제22조(이사장의 선출방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 관할청의 승인을 받아 취임한다.

② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

제23조(이사장 및 이사의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다. ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조(이사장 직무대행자 지정) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행 한다.

② 이사장이 결위 되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조(감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산 상황과 회계를 감사하는 일

2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3. 제1호 및 제2호의 감사 결과 부정 및 불미한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일

4. 제3호의 보고를 위하여 필요한 때는 이사회의 소집을 요구하는 일

5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조(임원의 겸직금지) ① 이사장은 당해 학교법인이 설치, 경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.

② 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치, 경영하는 사립학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

③ 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치, 경영하는 사립학교의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제27조(이사회의 구성 및 기능 등) ① 이사회는 이사로서 구성 한다.

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 학교법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임면에 관한 사항
6. 학교법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요한 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

제28조(이사회의 개최 및 의결정족수) ① 이사회는 재적이사 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.

② 이사회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

③ 이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 장치가 있는 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다.

제29조(이사회 의결제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조(이사회의 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그의 장이된다.

② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구할 때에는 예외로 한다.

제31조(이사회의 소집특례) ① 이사장은 다음 각 호1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의 소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때

2. 제25조의 제4호 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일이상 회의 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제32조(이사회 회의록 공개) ① 이사장은 이사회의 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

② 이사회 회의록에는 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 그 회의록이 2매 이상인 경우에는 간 서명 하여야 한다. 다만, 이사회는 출석 임원 중 3명을 호선하여 대표로 이사회 회의록에 간서명 할 수 있다.

<개정 2021.04.16.>

③ 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 3개월간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2 제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

④ 제3항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록 공개여부 및 공개범위 등을 의결 하여야 한다.

제 4 장 수익사업

제33조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 대지, 건물의 임대업
2. 현금 및 유가증권 관리

제 5 장 해 산

제34조(해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 전라북도 교육감의 인가를 받아야 한다.

제35조(잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육 사업을 경영하는 자에게 귀속한다.

제36조(청산인) 이 법인이 해산할 때에는 청산인을 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 용<개정 2022.12.16.>

제37조(임용) ① 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되 그 임기는 4년을 초과할 수 없으며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

<개정 2022.12.16.>

② 학교의 장 이외의 교원은 당해학교의 장의 재청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.<개정 2022.12.16.>

③ 제2항의 교원을 신규 임용함에 있어서는 공개채용을 원칙으로 하되, 지원마감일 1월전까지 채용분야, 채용인원, 지원 자격, 심사기준 등에 관한 사항을 일간신문 또는 정보통신망, 학교 홈페이지, 그 밖의 효과적인 방법으로 공고하여야 한다.

④ 공개전형으로 채용하는 교원임용에 있어서는 당해 학교의 건학이념을 구현하는데 필요한 요건을 갖춘 자로 제한할 수 있다.

⑤ 제 1항내지 제 2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용 하였을 때에 임용한날로부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

<개정 2022.12.16.>

⑥ 학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만, 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러하지 아니한다.

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑦ 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고 받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고를 받은 재직 교원도 당연 면직된다.

제38조(기간제 교원) ① 사립학교법 54조의4 제1항에 의거 임용하는 기간제교원은 소속 학교의 장에게 위임한다.

② 학교장이 제1항의 규정에 의거 교원을 임용한 경우에는 이를 지체 없이 이사장에게 보고하여야 한다.<개정 2022.12.16.>

③ 기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연 퇴직한다.

제39조(정년) ① 이 법인이 설치 경영하는 학교 교원의 정년은 교육공무원법의 교원정년 규정을 준용한다.

② 학교의 장은 임기 전이라도 제1항에 의하여 당연 퇴직한다.

제40조(명예퇴직) ① 사립학교 교원으로서 「사립학교 교직원 연금법」 제31조의 규정에 따른 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 경우 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다. <개정 2021.04.16>

② 제1항의 명예퇴직수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차등은 국가공무원 명예퇴직수당등 지급규정을 준용한다. <개정 2021.04.16.>

제41조(전형결과 공개) ① 교원공개 전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구한 때에는 신규 채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

② 제1항의 정보공개에 대하여는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제42조(사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등) ① 법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 전라북도 사립학교 교직원 행동강령을 적용하여 준수한다.

② 법인 및 유지 경영하는 학교의 투명한 운영을 위하여 사학윤리위원회 활동에 협조 하고 그 결정 사항을 준수한다.

제 2 관 신 분 보 장

제43조(휴직의 사유) 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고, 임용권자는 휴직을 명하여야 하고, 제7호의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.<개정 2022.12.16.>

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기요양을 요할 때
2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재지변 또는 전시사변이나 기타 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
6. 국제기구· 외국기관 또는 재외국민교육기관에 등에서 고용된 때
7. 자녀(만8세 이하 취학 전 자녀)를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때
8. 교육과학기술부장관이 지정하는 국내외 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때

제44조(휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제43조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 한다.
2. 제43조 제2호 및 제 4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료 될 때까지로 한다.
3. 제43조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.
4. 제43조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
5. 제43조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제43조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하며, 해당 교원이 원하는 경우 이를 분할하여 휴직명령을 할 수 있다. 다만, 여교원의 경우 임용권자는 2년의 범위 안에서 그 휴직기간을 연장할 수 있다.
7. 제43조 제8호의 규정에 의한 휴직 기간은 3년 이내로 한다.
8. 제43조 제9호의 사유에 의한 휴직기간은 1년으로 하되, 재직기간 중 총 3년을

초과할 수 없다.

9. 제43조 제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 3년의 범위 안에서 연장 할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학·연구 또는 연수 기간을 초과할 수 없다.

제45조(휴직교원의 신분) ① 휴직중인 교원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 이사장에게 이를 신고하여야 하며 이사장은 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제44조제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고할 때에는 당연히 복직된다.

④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임용권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.

<개정 2022.12.16.>

제46조(휴직교원의 처우) ① 제44조 제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직 기간 중 봉급의 7할을 지급한다. 다만 결핵성 질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급한다.

② 제43조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직 기간 중 봉급의 5할을 지급한다.

③ 제43조 제2호 내지 제4호와 제6호 내지 제10호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다.

제47조(직위해제 및 해임) ① 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.

② 임용권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.<개정 2022.12.16.>

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한자 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자

2. 징계의결이 요구된 자

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.<개정 2022.12.16.>

④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 직위해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에 봉급의 5할을 지급한다.

⑤ 임용권자는 제2항 제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여는 3월 이내의 기간 대기를 명한다.<개정 2022.12.16.>

⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 임용권자는 능력 회복이나 태도 개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.<개정 2022.12.16.>

⑦ 제2항 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위해제 처분을 하여야 한다.

⑧ 제 2항 제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 **임용**권자는 교원징계위원회에 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.<개정 2022.12.16.>

제48조(보수) 교원의 보수는 교육공무원 보수 규정을 준용한다.

제49조(의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) ① 교원은 형의선고·징계처분 또는 사립 학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원의 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제50조(후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임 되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제3관 교원인사위원회

제51조(교원 인사위원회 설치) 교원(학교의 장은 제외한다.) **임용** 등 인사에 관한 중요 사항을 심의하게 하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회(이하“인사위원회”라 한다)를 둔다.<개정 2022.12.16.>

제52조(인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 보직에 관한 사항
2. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
3. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요하다고 인정하는 사항
4. 교원의 **임용**에 관한 사항<개정 2022.12.16.>
5. 공개전형의 시행에 관한 사항

제53조(인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교별로 학교의장이 임명하는 10인 이내의 교원 들로 조직한다.

② 인사위원회 위원 임기는 1년 이내로 하되, 중임할 수 있다.

제54조(인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 인사위원회의 회의는 위원장이 소집하고 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제55조(인사위원회의 회의소집 등) ① 인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요 하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제56조(회의록 작성) ① 인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.

- ② 제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석 위원 2인 이상이 서명 날인한다.
- 제57조**(인사위원회의 간사 등) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.
- ② 간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.
- 제58조**(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원징계위원회

- 제59조**(교원징계위원회의 조직) ① 교원징계위원회는 5인의 위원으로 조직한다.
- ② 교원 징계위원회의 위원은 당해학교의 교원 또는 학교법인의 이사 중에서 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 전체위원의 2분의 1을 초과할 수 없다.
- 제60조**(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ① 교원징계위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.
- ② 교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.
- ③ 교원징계위원회 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.
- ④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.
- 제61조**(징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계 의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다,
- 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.
- 제62조**(제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계 사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.
- 제63조**(위원의 기피 등) ① 징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.
- ③ 제62조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.
- 제64조**(징계의결 요구사유 통지) 교원의 임용권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계 대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.<개정 2022.12.16.>
- 제65조**(진상조사 및 의견의 개진) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 단, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할

수 있다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인을 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제66조(징계의결) ① 징계의결은 재직위원 3분의 2 이상의 출석과 재직위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

② 교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계 의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통고하여야 한다.

③ 임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임명권자가 법인인 때에는 징계 처분권을 이사장에게 위임한다.

④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤ 교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제67조(징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계 대상자의 소행·근무성적·공적·개전의정·징계요구의 내용·기타 정상을 참작하여야 한다.

제68조(징계사유의 시효) 교원징계 의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 2년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.

제69조(교원징계위원회의 간사 등) ① 교원징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속 직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제70조(운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 사 무 직 원

제71조(자격) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사무직원(기능직을 포함한다. 이하“일반 직원”이라 한다.)으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지한 자
7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 날로부터 3년을 경과하지

아니한 자

② 일반직원의 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만 기술직 및 기능직은 임용될 직종에 관한 자격증, 면허증 기타 임용권자가 필요 하는 자격이 있는지를 인사규칙에 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③ 재직 중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당될 때에는 당연 퇴직한다.

제72조(임용) ① 일반직원의 신규임용·승진·근속승진·승급·전직·전보·강임·휴직·직위해제·면직·해임 및 파면 (이하“임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용 전형 또는 근무 성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③ 일반직원은 이사장이 임용하되 학교소속 일반직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.

제73조(복무) 일반직원의 복무에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.

제74조(대우 일반직원의 선발) 일반 사무직원의 선발은 지방공무원 임용령을 준용하되 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 규칙으로 정한다.

제75조(보수) 일반직원의 보수는 지방공무원 보수규정 및 공무원 수당규정을 준용한다.

제76조(일반직원의 정년) 일반직원의 정년 및 정년연장에 관한 사항은 지방공무원법을 준용한다.

제77조(명예퇴직) ① 20년 이상 근속한 사무직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년 이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 등은 지방공무원 명예퇴직 수당 등 지급규정을 준용한다. <개정 2021.04.16.>

제78조(특별승진) ① 제77조 제1항에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

② 특별승진에 대한 세부 사항은 규칙으로 정한다.

제79조(징계 및 재심 청구) ① 일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

② 일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원재심위원회를 두되 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제80조(신분보장) 일반직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제81조(법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인실을 두며 실장을 부참사로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제 2 절 고등학교

제82조(교장 등) ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제83조(하부조직) 고등학교에 행정실을 두고 실장은 주사로 하되 그 분장 업무는 규칙으로 정한다.

제 3 절 중학교

제84조(교장 등)

① 중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때 교장의 직무를 대행한다.

제85조(하부조직) 중학교에 행정실을 두며 실장은 주사로 하되 그 분장 업무는 규칙으로 정한다.

제 4 절 정 원

제86조(정원) 법인 및 각급 학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표1 및 별표2와 같다.

제 8 장 학교운영위원회

제87조(학교운영위원회 설치) ① 이 법인에서 설치·경영하는 학교의 설립목적을 활성화하고, 학교의 실정과 특성에 맞는 다양한 교육을 창의적으로 실시하기 위하여 제3조 각호의 학교별로 학교운영위원회(이하 이 절에서 “운영위원회”라 한다)를 구성·운영한다.

② 운영위원회는 학교의 교원대표, 학부모대표 및 지역사회 인사로 구성한다.

③ 운영위원회의 위원정수는 5인 내지 15인의 범위 안에서 학교운영위원회규정(이하 이 절에서 “규정”이라 한다)으로 정한다.

제88조(위원의 선출 등) ① 학부모위원은 전체 학부모가 총회 또는 서신을 통해 민주적 방법으로 직접 선출한다. 다만, 학교의 규모·시설 등을 고려하여 규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 당해 규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모 대표회의에서 선출할 수 있다.

② 교원위원은 교직원전체회의에서 당연직 교원위원(학교장)을 제외한 교원위원 정수의 2배수 이상을 추천 받아 학교의 장이 위촉한다.

③ 학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기 만료일 전일까지 선출 한다.

④ 위원이 결원된 때에는 보궐 선출하고, 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다. 다만, 잔여 임기가 6월 미만으로서 위원정수의 4분의 1 이상이 결원 되지 아니한 때에는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑤ 위원의 선출 절차 등에 관하여 필요한 사항은 당해 학교의 규정으로 정한다.

제89조(위원의 임기 및 개시일) ① 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

② 위원의 임기개시일은 4월 1일로 한다.

제90조(위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격 사유에 해당하지 아니하여야 한다.

② 위원의 자격은 규정으로 정한다.

③ 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제91조(위원의 의무 등) ① 위원은 무보수 봉사직으로서 위원에게 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

④ 학부모위원에게는 일반 학부모가 부담하는 학교운영지원비 외에는 일체의 비용을 부담주어서는 아니 된다.

제92조(위원의 퇴직) ① 학부모위원의 경우 당해 학생이 전학 또는 졸업하였을 때, 교원위원의 경우 전보되었을 때 및 위원이 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 때에는 그 위원은 당연 퇴직한다.

다만, 학생이 졸업하였을 때 당해 학부모위원의 경우 임기만료일까지 위원자격을 유지한다.

② 학부모위원 선출과정 시 본인이 제출한 신상자료, 학력, 경력 등의 주요내용에 허위사실이 있는 것이 발견된 때에는 위원 자격이 상실된다.

제93조(위원장 및 부위원장) ① 운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되, 그 임기는 각각 1년으로 하고 연임할 수 있다.

② 위원장과 부위원장은 무기명투표로 선출하되 재적위원 과반수의 득표로 당선된다.

③ 제2항의 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고 득표자를 당선자로 한다.

이 경우 최고 득표자가 2인 이상인 때에는 연장자를 당선자로 한다.

④ 위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.

⑤ 위원장은 운영위원회를 대표하고 회의를 소집, 진행하며 부위원장은 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에 그 직무를 대행한다.

⑥ 위원장 또는 부위원장이 임기 중에 결원된 때에는 보궐선출 할 수 있으며, 그 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제94조(운영위원회의 기능) ① 운영위원회는 학교운영에 관한 다음 각 호의 사항을 **심의·자문** 한다. 다만, 제1호의 사항에 대하여는 **자문한다.<개정 2022.12.16.>**

1. 학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항
2. 학교 교육과정의 운영방법에 관한 사항
3. 교과용도서 및 교육 자료의 선정에 관한 사항

4. 정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
5. 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항
6. 학교급식에 관한 사항
7. 대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항
8. 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항
9. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
10. 학생지도를 위한 지원 사항

11. 교복 및 체육복의 선정·수학여행·학생야영 수련 (학생수련 활동)등 학부모가 경비를 부담하는 사항 다만, 특정 모임 등에서 학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.

12. 지역사회 교육에 관한 사항

13. 학부모 및 일반인을 대상으로 하는 평생교육프로그램의 설치·운영에 관한 사항

14. 학교운영에 관하여 학교장이 요청하는 사항<개정 2022.12.16.>

15. 학교에 속하는 회계의 예산안 및 결산에 관한 사항

16. 기타 학교법인별로 운영위원회의 **심의**가 필요하다고 인정하는 사항<개정 2022.12.16.>

② 운영위원회는 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항을 심의·의결한다.

③ 제1항 **제9호**의 학교운영과 관련된 건의 사항은 위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출 하여야 하며, 그 절차 등에 대하여는 규정으로 정한다. 다만, 교직원은 교원위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 한다.<개정 2022.12.16.>

제95조(서류제출 요구)운영위원회는 **안건과** 직접 관련된 서류의 제출을 당해 학교의 장에게 요구 할 수 있다.<개정 2022.12.16.>

제96조(회의소집 등) ① 회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집 시기는 규정으로 정한다.

② 위원 선출 후 최초로 소집되는 임시회는 학교의 장이 위원 임기 개시일 부터 15일 이내 에 소집한다.

③ 임시회 소집은 학교의 장 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 회의 개최 7일전에 소집공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 안건이라고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다.

④ 운영위원회의 회의일수 및 회의 등 회의에 관한 사항은 규정으로 정한다. 다만, 회의일 수는 연 30일을 초과하지 아니하여야 한다.

⑤ 교원위원으로 선출되지 않은 교감은 운영위원회에 출석하여 발언할 수 있다.

제97조(안건의 제출·발의) 운영위원회에서 **심의·자문할** 안건은 학교장이 제출하거나 재적위원 4분의 1 이상 의견서로 발의한다. 다만, 예산안과 결산은 학교의 장이 제출한다.

<개정 2022.12.16.>

제98조(의사 정족수) 운영위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제99조(회의공개 원칙) ① 운영위원회 회의는 공개한다. 다만, 교육 또는 교원의 보호 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 운영위원회의 결정으로 이를 공개하지 아니할 수 있다.

② 운영위원회는 회의를 개최할 때에는 가정통신문, 학교게시판 등을 통하여 회의 개최일자, 안건 등을 알림으로써 일반 학부모, 교사 등이 회의에 참관 할 수 있도록 하여야 한다.

제100조(회의록 작성 등) ① 운영위원회는 회의진행 내용과 그 결과 등을 기록한 회의록을 작

성· 관리한다. 이 회의록에는 출석위원의 성명을 기재한 후 학교장과 위원장이 서명한다.

② 위원장은 회의록을 학교에 비치하여 학부모, 교원 및 지역주민 등이 열람할 수 있도록 한다. 다만, 운영위원회에서 비공개로 결정한 사항은 공개되는 회의록에 이를 게재하지 아니할 수 있다.

③ 운영위원회는 매 학년도 말에 예산과 결산 내역을 포함한 운영위원회의 활동상황 보고서를 작성하여 학부모, 교원 및 관할교육청등에 배포하고 차기 정기회의 시 이를 보고하여야 한다.

제101조(소위원회 설치) ① 운영위원회는 **효율화**를 기하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

② 소위원회의 종류 및 이의 운영을 위한 절차 등은 규정으로 정한다. <개정 2022.12.16.>

제102조(간사) 운영위원회의 회의기록 등 사무를 처리하기 위하여 행정실장을 당연직 간사로 한다.

제103조(운영 경비 등) 위원의 연수 시 교통비, 회의경비에 필요한 운영경비의 집행에 대하여는 규정으로 정하거나 또는 관할청의 예산관련지침에 따른다.

제104조(이사장의 감독 등) 관계법령 및 정관에 위배되는 **역할**을 시도 하여 교육활동 및 학교운영에 차질이 발생할 때는 이사장은 이사회회의 의결을 거쳐 학교장에 이의 재심을 요구할 수 있다 <개정 2022.12.16.>

제105조(학교 내· 외의 자생조직 운영) 학부모등으로 구성되는 학교 내· 외의 자생조직은 규정이 정하는 바에 따라 자율적으로 운영하거나 운영위원회의 산하 단체로 둘 수 있되, 그 대표자는 그 조직의 활동과 관련하여 운영위원회의 허가를 얻어 회의에 출석하여 발언할 수 있다.

제106조(관할청의 지원· 지도) ① 관할청은 운영위원회가 그 설치 취지 및 목적을 달성할 수 있도록 지원한다.

② 관할청은 운영위원회에 대하여 조언, 권고, 지도할 수 있으며, 이를 위하여 필요한 때에는 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제107조(운영 규정) 운영위원회의 구성, 운영 등에 관하여 이 정관에 정하지 아니한 사항은 규정으로 정한다.

제9장 학교교육분쟁조정위원회

제108조(학교교육분쟁위원회의 설치) 교원예우에 관한 규정(이하“영”이라 한다)제6조 4항에 의거 이 법인이 설치, 경영하는 신태인중·고등학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치· 운영한다.

제109조(학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ① 학교교육분쟁조정위원회(이하“위원회”라 한다)는 제6조 제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교(이하“각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함 한다. 이하 같다)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의· 조정· 권고 (이하“심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁

2. 학생안전사고에 대해 신태인중·고등학교 안전공제회(이하 “공제회”라 한다)보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁

3. 기타 교원예우 및 교원보호· 존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

② 위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

③ 위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적· 법률적 전

문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제110조(위원회의 구성 등) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

② 위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정 분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니 하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제111조(위원장) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제112조(위원의 의무) ① 위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제113조(분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제114조(회의개최 등) ① 회의는 분쟁조정의 신청이 있을 때 개최한다.

② 분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날 부터 7일 이내에 개최한다.

③ 회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제115조(위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제116조(심의 등 결과의 처리) ① 위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에 즉시 통지하여야 한다.

② 당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③ 위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청할 수 있다.

④ 위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤ 위원회는 분쟁사안 중학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사 조치를 요청 하도록 권고할 수 있다.

제117조(간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교

장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제118조(학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기·위원의 자격상실·기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제119조(운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 보 칙

제120조(공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전라북도 신문에 공고한다.

제121조(시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제122조(설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직위	성명	생년월일	임기	주 소
이사장	강갑수	1888. 2. 5	5년	전북 정읍시 신태인읍 구석리 76
이사	강한수	1887. 5. 21		전북 정읍시 신태인읍 구석리 111
"	이교환	1905. 5. 6		전북 정읍시 신태인읍 신태인리 287
"	유상선	1889.11.20		전북 정읍시 신태인읍 신태인리
"	박영구	1903. 6. 28		전북 정읍시 신태인읍 신태인리 66
"	강대완	1911. 6. 29		전북 정읍시 신태인읍 구석리 76
"	강대근	1920. 8. 28		전북 정읍시 신태인읍 구석리 76
"	윤선옥	1888.10.17		전북 정읍시 신태인읍 신태인리 141
"	김재영	1894. 2. 5		전북 정읍시 신태인읍 신태인리 408
"	강대승	1920.11.30		전북 정읍시 신태인읍 신태인리 63
"	김재덕	1924. 9. 16		전북 정읍시 신태인읍 신태인리 572

별표1 법인 일반직원 정원

총 계	3명
일반직 계	3명
5급 (부참사)	1명
6급 (주 사)	1명
8급 (서 기)	1명

별표2 학교 일반직원 정원

직급 및 직렬	중학교	고등학교
일반6급(교육행정)	1	1
일반7급(교육행정)		1
일반8급(교육행정)	1	1
일반8급(시설관리)	1	2
계	3	5

<개정 2021.04.16.>

부 칙

1. (시행일)이 정관은 1986년 11월 1일부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 정관 시행당시 잔임 중인 이사는 그 임기 만료 시까지 이 정관에 의하여 취임된 것으로 본다.

부 칙

1. (시행일)이 정관은 1989년 1월 1일부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 기능직 직원(기능직으로 직종 전환 경우로 함)이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우와 근무기간이 2년 미만인 자로서 기능직으로 직급이 전환되지 아니한 고용직은 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지 별도 정원이 있는 것으로 본다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 1990년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 1990년 11월 2일부터 시행한다.
2. (교원징계에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 교원징계위원회 및 재심위원회에 계류 중인 징계 및 청구사건 종전의 정관에 의한다.
3. (일반직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과한 경우에는 그 초과한 직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 1991년 11월 4일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 규정은 관할청의 승인 일로부터 시행한다.
2. (최초의 위원 임기개시 및 만료) 이 정관에 의하여 최초로 선출된 위원의 임기는 제92조의 규정에도 불구하고 운영위원회의 최초 소집 일부터 개시하며 2001년 3월 31일에 만료된다.
3. (최초의 규정) 이 정관 시행 후 최초로 제정되는 규정은 교직원전체회의 심의를 거쳐 학교의

장이 정 한다.

4. (자문사항에 관한 경과조치) 제97조에 규정된 운영위원회의 자문사항 중 최초의 회의가 개최되기 전에 시행한 사항은 운영위원회의 자문을 받은 것으로 본다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2001년 3월9일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2001년 4월 30일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2003년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(교육지원과-7154,2006.06.29)

1. (시행일) 이 정관은 관할청의 승인일로부터 시행한다.

부 칙(교육지원과-328, 2007.01.15)

1. (시행일) 이 정관은 2007년1월15일부터 시행한다.

2. (임원선임 기간의 예외) 개정 정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 제16조제4항의 규정에 불구하고 그 결원 발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다

3. (학교장 임기에 대한 경과 조치) 개정정관 시행 당시 재임 중인 학교장에 대해서는 개정 규정에 불구하고 당해 학교장의 임기까지는 종전 규정에 의한다.

부 칙(교육지원과-2094, 2008.03.05)

1. (시행일) 이 정관은 2008년3월5일부터 시행한다.

부 칙(교육지원과-13626, 2009.12.01)

1. (시행일) 이 정관은 2009년12월1일부터 시행한다.

부 칙(예산과)

1. (시행일) 이 정관은 관할청의 승인일부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일)이 정관은 관할청의 승인일부터 시행한다.

2. 다만, 정관 제5조(정관의 변경)는 2012.7.27.이후부터 시행한다.

부 칙(예산과-14035)

1. (시행일)이 정관은 관할청의 승인일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2014년 1월 16일부터 시행한다.

부 칙(신학원-21, 2021. 4. 16.)

(시행일) 이 정관은 2021년 4월 16일부터 시행한다.

부 칙(신학원-62, 2022. 12. 16.)

(시행일) 이 정관은 2022년 12월 16일부터 시행한다.